

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1737/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

นาง ขวัญ เรือน เอี่ยมอิน

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15 วรรคสอง, มาตรา มาตรา 66 วรรคแรก, มาตรา 65 วรรคสอง

เจ้าพนักงานตำรวจค้นตัวจำเลยพบถุงพลาสติกมีคราบเฮโรइनและหลอดกาแฟตัดแล้วในกระเป๋ากางเกงจำเลย กับพบเฮโรइनบรรจุถุงพลาสติกและบรรจุในหลอดกาแฟรวมอยู่ในกระปุกพลาสติกบนพื้นห้องปลายที่นอนมีหลอดกาแฟเทียนไขกรรไกร ไม้ขีด ช้อนและถุงพลาสติกเปล่าแสดงว่าจำเลยกำลังแบ่งบรรจุเฮโรइनใส่หลอดกาแฟอยู่ การกระทำดังกล่าวตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ถือว่าเป็นการผลิตเฮโรइनแล้ว การผลิตเฮโรइनที่เป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ยีสึบกรัมขึ้นไป มาตรา 15 วรรคสองให้ถือว่าเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายต้องลงโทษตาม มาตรา 65 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 14, 65 วรรคสอง, 66, 102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และขอริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 65 วรรคสอง, 66 วรรคแรกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานผลิตเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายให้ประหารชีวิต ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้จำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) ฐานผลิตเฮโรอีนเพื่อจำหน่าย คงจำคุกตลอดชีวิต ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย คงจำคุก 6 ปี เมื่อลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษจำคุกความผิดกระทงอื่นมารวมได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) คงจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ริมของกลาง

โจทก์และจำเลยต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกฎหมายหลายบทลงโทษฐานผลิตเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทหนักแต่บทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการตรวจค้นบ้านนายจำรัส เอี่ยมอิน และทำการจับกุมจำเลยได้พร้อมของกลางตามฟ้อง ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าความผิดของจำเลยเป็นความผิดตาม มาตรา 66 วรรคแรกของพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษทั้งจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม

สอบสวนและในชั้นพิจารณาของศาล ควรลดโทษจำเลยลงอีกตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 (ที่ถูก มาตรา 52) หรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจ
เอกสมนึก แสงตา นายดาบตำรวจวิชัย สุวรรณภานิต สิบตำรวจเอกสนั่น ไชยวงศ์
และพลตำรวจหญิงนงนุช ปิงวัง มาเบิกความสอดคล้องต้องกันว่าพลตำรวจหญิง
นงนุชได้ค้นตัวจำเลยพบถุงพลาสติกมีคราบเฮโรइनจำนวน 3 ถุง และหลอดกาแฟ
ตัดไว้แล้ว 1 หลอด ในกระเป๋ากางเกงจำเลยกับพบเฮโรइनบรรจุถุงพลาสติก 7 ถุง
บรรจุในหลอดกาแฟแล้ว 2 หลอดรวมอยู่ในกระปุกพลาสติกบนพื้นห้องปลายที่นอนมี
หลอดกาแฟเทียนไข กรรไกร ไม้ขีด ช้อน และถุงพลาสติกเปล่าจำนวนหนึ่งบริเวณ
นั้น ทำให้เชื่อได้ว่าจำเลยกำลังแบ่งบรรจุเฮโรइनใส่หลอดกาแฟอยู่ขณะนั้นคงไม่มีถุง
พลาสติกที่มีคราบเฮโรइनและหลอดกาแฟอยู่ในกระเป๋ากางเกงจำเลย กับมีอุปกรณ์
ในการบรรจุเฮโรइनวางอยู่ในลักษณะนั้นการกระทำของจำเลยดังกล่าวตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4 ถือว่าเป็นการผลิตเฮโรइनแล้ว และ
การผลิตเฮโรइनที่เป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ยีสึบกรัมขึ้นไป มาตรา 15วรรคสองให้ ถือว่า
เป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย ซึ่งต้องลงโทษตามมาตรา 65 วรรคสอง ในชั้นพิจารณาของ
ศาลจำเลยให้การปฏิเสธมิได้รับสารภาพที่ศาลชั้นต้นลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามจึง
เหมาะสมแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ